

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1975/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

โจทก์

นายโปรด ช้างชนะ

จำเลย

นายโปรด ช้างชนะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามมาตรา 218, 219 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเพราะเกี่ยวกับโทษของจำเลย มิใช่เป็นฎีกาเกี่ยวกับปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 25)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 22)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 25)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการ
ลงโทษของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยก
คำร้อง

พิจารณาแล้ว จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการ
ลงโทษของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยก
คำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-มานิช เพียรสนอง-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>